

1500062-19.2018.8.26.0233

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Letícia Lemos Rossi

Comarca: Ibaté

Foro: Foro de Ibaté

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... como furto, roubo, porte de arma e tráfico de entorpecentes; de que o abuso na drogadição pode conduzir à efeitos deletérios e possivelmente irreversíveis a sua saúde física e mental, e que a aquisição de uma porção de droga, por menor que seja, incentiva uma série de outros crimes de maior potencial ofensivo, e que sua conduta é extremamente nociva a si mesmo, sua própria família e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibaté - Foro de Ibaté - Vara Única

Rua Albano Buzo, 367, Jardim Mariana - CEP 14815-000

Fone: (16) 3343-2104, Ibaté-SP - E-mail: ibate@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR

Processo Digital nº:

1500062-19.2018.8.26.0233

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAUL VITOR PEREIRA ASSIS

Em 09 de fevereiro de 2022, às 15 horas, em sintonia aos Provimentos CSM 2549/2020, 2554/2020, 2580/2020, Comunicado CG 2583/2020, todos deste Tribunal de Justiça bandeirante, Resolução 329/2020, do Conselho Nacional da Justiça, bem ainda ao Decreto Estadual 64.879/2020 (reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, que atinge o Estado de São Paulo), Decreto Estadual nº 64.881/2020 (decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do Covid-19), e Lei Municipal 3.216/2020 (reconhece o estado de calamidade pública no município de Ibaté, decorrente da pandemia de Covid-19), como medida profilática a evitar a disseminação do coronavírus, de um lado, e com vista a viabilizar a prestação jurisdicional diante da urgência que o caso requer, de outro, com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, ao ato processual, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real, , sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Letícia Lemos Rossi, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a Audiência de Preliminar, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do Promotor de Justiça, Dr. Marco Aurélio Bernarde de Almeida. Presente(s) o(s) Autor(a) do(s) Fato(s) RAUL VITOR PEREIRA ASSIS. Presente o(a) Defensor(a) Dr. Francisco Marino. Iniciados os trabalhos, dada a palavra ao Promotor de Justiça, atento aos princípios da celeridade, da informalidade e outros cabíveis, nos termos do artigo 76, c.c. art. 62, ambos da Lei 9099/95, para que Sua Excelência formule o requerimento cabível, podendo compulsar os autos e contactar informalmente com as partes, se lhe aprouver, para eventual complementação de dados necessários ao seu convencimento e fundamentação do pedido, pelo mesmo foi dito: "MM. Juíza, nos termos do artigo 76, da Lei nº 9.099/95, proponho ao(s) autor(es) do(s) fato(s), a aplicação imediata de pena restritiva de direitos, como TRANSAÇÃO PENAL, consistente em advertência sobre os efeitos das drogas cumulada com o pagamento no

valor de R\$250,00 (duzentos e cinquenta reais), no prazo de 60 dias, a serem revertido em favor de entidade beneficente indicada pelo Juízo. O valor deverá ser pago mediante emissão de Guia pelo Portal de Custas do Tribunal de Justiça (<http://www.tjsp.jus.br/PortalCustas>) que poderá ser efetuada pelo interessado ou pela unidade cartorária, devendo ser apresentado o comprovante de depósito em cartório". A seguir, pelo(s) autor(es) do(s) fato(s), foi dito que aceitava(m) a proposta oferecida pelo Ministério Público e renunciava(m), desde já, o recurso contra a decisão homologatória. A seguir, a MM. Juíza decidiu: "Ante o exposto, nos termos do artigo 76, §4º da Lei 9.099/95, fixo a pena restritiva de direitos para o autor do fato, consistente em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, conforme acima proposto e aceito. Descumprido o acordo, o feito terá prosseguimento, com oferecimento de denúncia. Em havendo o cumprimento da transação, o que deverá ser certificado nos autos, ficará EXTINTA A PUNIBILIDADE. A serventia fará apenas a conclusão dos autos para análise do cumprimento da transação e determinação de arquivamento". Na sequência a MM. Juíza ADVERTIU o(s) réu(s) nos seguintes termos: "o consumo de drogas funciona como mola propulsora da desintegração familiar e conduz o usuário ao cometimento de crimes diversos, tais como furto, roubo, porte de arma e tráfico de entorpecentes; de que o abuso na drogadição pode conduzir à efeitos deletérios e possivelmente irreversíveis a sua saúde física e mental, e que a aquisição de uma porção de droga, por menor que seja, incentiva uma série de outros crimes de maior potencial ofensivo, e que sua conduta é extremamente nociva a si mesmo, sua própria família e à sociedade como um todo". Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Nada Mais. Dispensada a assinatura dos demais participantes por ter sido o ato realizado de forma virtual. Eu, CRISTIANE CAROLINA DA SILVA, Escrevente Técnico Judiciário, matrícula nº M368331, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA